

법무부 행정정보공개지침 일부개정(안)



법무부

2025. 8.

운 영 지 원 과

1. 개정이유

- 가. 정보공개심의회의 객관성과 공정성을 강화하기 위해 정보공개 심의회 외부위원 추가(2023회계연도 국회결산 시정요구사항 반영)
- 나. 정보공개심의회의 심의사항을 명확히 규정하기 위해, 이의신청 중 심의에서 제외되는 사항을 「정보공개법」 시행령과 동일하게 명시
- 다. 위원회 참석비를 기획재정부의 「예산 및 기금운용계획 집행지침」에 맞게 현행화하여 예산운영의 효율성과 형평성 도모
- 라. 우편물 분실 및 개인정보 유출 방지를 위해 우편요금에 대한 기준을 「우편법」 및 동법 시행령이 정한 등기발송 기준으로 명확화

2. 주요내용

- 가. 정보공개심의회 외부위원 인원 수정(제14조)
 - － 외부위원 2명에서 3명으로 1명 추가(위원장 1인, 내부위원 3인, 외부위원 3인)
- 나. 정보공개심의회에서 심의되는 이의신청 중 제외되는 내용을 추가(제17조)
 - － 같은 내용으로 2회 이상 반복된 이의신청, 법이 정한 기간이 지난 후에 한 이의신청, 청구인 요구대로 공개결정을 할 경우
- 다. 정보공개심의회 외부위원 경비지급 관련 단서 조항 삭제(제18조)
 - － 위원회의 참석비 수당을 기획재정부의 「예산 및 기금운용계획 집행지침」 준용
- 라. 우편요금을 「우편법」의 보통 등기요금으로 명확화(제22조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 공공기관의 정보공개에 관한 법률
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 개정문, 산·구조문 대비표

법무부 행정정보공개지침 일부개정안

법무부 행정정보공개지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제2항 중 "외부위원 2인"을 "외부위원 3인"으로 한다.

제17조제3호 중 "이의신청에 대한 심의"를 "법 제18조 및 제21조제2항에 따른 이의신청. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이의신청은 제외한다.

가. 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 같은 내용으

로 2회 이상 반복하여 제기된 이의신청

나. 청구인이 법 제18조제1항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

다. 제3자가 법 제21조제2항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

라. 청구인의 요구대로 공개 결정을 할 경우"로 한다.

제18조 중 "단, 서면심의를 하는 경우에는 참석수당의 1/2의 범위 내에서 지급할 수 있다."를 삭제한다.

제22조제3항 중 "정보공개청구서 등에 특별히 우송방법이 적시되어 있지 않은 한 등기발송 기준으로 납부하도록 하여야 한다."를 "우편법 제19조 및 시행령 제12조에 의하여 고시한 보통 등기요금으로 한다."로 한다.

현행	개정안
제14조(정보공개심의회의 구성) ① (생략) ② 심의회는 위원장 1인과 내부위원 3인, <u>외부위원 2인</u> 으로 한다. ③·④·⑤ (생략)	제14조(정보공개심의회의 구성) ① (현행과 같음) ② ----- -----, <u>외부위원 3인</u> ----- ③·④·⑤ (현행과 같음)
제17조(심의회의 기능) (생략) 1, 2(생략) 3. 이의신청에 대한 심의	제17조(심의회의 기능)(현행과 같음) 1, 2(현행과 같음) 3. 법 제18조 및 제21조제2항에 따른 이의신청. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이의신청은 제외한다. 가. 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 같은 내용으로 2회 이상 반복하여 제기된 이의신청 나. 청구인이 법 제18조제1항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청 다. 제3자가 법 제21조제2항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청 라. 청구인의 요구대로 공개 결정을 할 경우
4.(생략)	4.(현행과 같음)

제18조(경비지급) 공무원이 아닌 위 원이 정보공개심의회에 참석하여 안건을 심의할 경우에는 예산의 범위 안에서 수당·여비 기타 필요 한 경비를 지급할 수 있다. 단, 서 면심의를 하는 경우에는 참석수당 의 1/2의 범위 내에서 지급할 수 있다.	제18조(경비지급) ----- ----- ----- -----<단서 삭제>
제22조(수수료의 감면 등) ①·② 생 략 ③ 우편요금은 정보공개청구서 등 에 특별히 우송방법이 적시되어 있지 않는 한 등기발송 기준으로 납부하도록 하여야 한다.	제22조(수수료의 감면 등) ①·② (현 행과 같음) ③ ----- 우편법 제19조 및 시행령 제12조에 의하여 고시한 보통 등기요금으로 한다.